

【案件焦点】

某置业公司是否能够依据合同约定的解除权要求解除《商品房买卖合同》。

【法院裁判要旨】

河南省郑州市管城回族区人民法院经审理认为：田某、林某逾期偿还银行按揭贷款，某置业公司作为连带责任保证人承担保证责任后，有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿。某置业公司要求田某、林某偿还代偿款本息48124.21元及违约金，应予以支持。案涉《商品房买卖合同》签订后，田某、林某已经足额支付了购房款，某置业公司也已交付案涉房屋，主要合同义务已经履行完毕。某置业公司以保证人身份代田某、林某偿还贷款本息48124.21元，该代偿款项数额占银行按揭贷款总额的比例以及房屋总价的比例均较少。且田某、林某在2016年12月至2023年4月一直按约偿还银行按揭贷款，后虽然出现逾期还款的情况，但该违约行为较为轻微且并不影响某置业公司合同目的的实现。另外，本案中，田某、林某购买房屋的时间是2016年，在房屋价格已连续多年全面上涨的情况下，如因田某、林某轻微违约即解除《商品房买卖合同》，不利于平衡当事人之间的利益关系，也与“促进交易”的合同立法目的相悖。综上，依照公平和诚实信用原则，对于某置业公司要求解除《商品房买卖合同》及《借款合同》，田某、林某协助某置业公司办理《商品房买卖合同》的备案登记、预告登记等撤（注）销手续，并要求田某、林某返还房屋的诉讼请求，不予支持。关于某置业公司主张的律师费，某置业公司虽然有权依照双方协议约定要求违约方田某、林某赔偿支出的律师费损失，但其同时亦负有采取相应措施避免该项损失扩大的义务。综合考虑案涉合同的履行情况、当事人的过错程度以及某置业公司的诉讼请求，依照公平原则，酌定田某、林某赔偿某置业公司律师费1万元。

河南省郑州市管城回族区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六条、第七条、第五百零九条第一款、第五百七十七条、第五百九十一条、第七百条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、田某、林某支付某置业公司代偿款48124.21元及违约金735.66元，并支付剩余违约金(以48124.21元为基数，自2023年12月1日起至实际清偿之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的1.95倍标准计付)；

二、田某、林某支付某置业公司律师费1万元；

三、驳回某置业公司的其他诉讼请求。

某置业公司不服一审判决，提起上诉。

河南省郑州市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

部分购房人偿还房贷能力降低进而“断供”，导致开发商承担阶段性担保责任代购房人向银行偿还贷款。开发商为规避此类风险，一般会在商品房买卖合同中约定解除合同的相关条款，收回商品房及时止损。

一、合同约定解除权的性质及适用

约定解除权是当事人以合同条款的形式，约定由一方当事人在约定的解除合同事由发生时享有合同解除权，使合同关系归于消灭。虽然约定解除权符合合同自由原则，但如果不对解除权的行使加以限制，显然是对当事人意思自治的过度放任，不利于维护交易安全。最高人民法院发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》第四十七条对合同约定解除权也给予了司法实践指导，即人民法院应当审查违约方的违约程度及对实现合同目的的影响，如果违约程度显著轻微，不影响守约方合同目的的实现，解除合同对违约方显失公平的，一般人民法院不予支持解除合同。

就商品房销售合同而言，开发商是否基于合同约定而当然享有合同解除权，特别在约定明显不具正当合理性或是一方当事人明显利用其优势地位作出，且按照约定履行会产生显失公平的后果时，该约定对双方是否仍具约束力，有待商榷。

二、对合同约定解除权的审查

（一）审查合同的履行情况

在商品房买卖合同中，开发商的目的是出售房屋获得购房款，购房人的目的是取得商品房。购房人通过向银行按揭贷款的方式付清全部购房款，开发商也依约办理了预告登记，甚至有些已将商品房交付购房者使用。商品房买卖合同中各方的权利义务基本履行完毕，合同目的已实现。例如，本案中，购房人田某、林某在付清全部购房款后，自2016年12月31日即已入住案涉房屋至今，合同主要权利义务基本履行完毕，若解除合同势必会破坏已形成的稳定的社会关系，影响交易安全。

（二）审查解除条款是否显失公平

根据《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款的规定，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务。商品房买卖合同一般系开发商单方预先拟定，提供该条款没有协商余地且不得更改，符合格式条款的法律特征。开发商作为格式条款提供方，应当遵循公平原则确定双方之间的权利和义务。而开发商能否根据诉争条款主张解除合同，其关键在于诉争条款是否公平。案涉《商品房买卖合同》约定田某、林某逾期向某置业公司支付代偿款及损失达30日的即构成严重违约，某置业公司有权选择解除合同。该约定较为笼统，未对违约程度或具体的代偿款数额予以明确解释。且在30年的贷款期限内，超30日未偿还贷款即认定为严重违约，从而赋予开发商合同解除权，该约定明显加重了购房人的责任，对购房人显失公平。

（三）审查违约行为的形态

在考察约定解除权的条件是否成就时，还需要考量违约方的过错程度，如购房人的逾期次数、金额、偿还期限等违约行为的程度，从而判断是轻微过失、故意还是严重过失，是否达到合同约定的解除条件。具体到本案中，某置业公司以保证人代偿款项数额占银行按揭贷款总额的比例以及房屋总价的比例均较少，且田某、林某自购房后近7年时间一直按时还贷，属于轻微违约形态，未

达到致使合同目的无法实现的根本违约情形，不能轻易根据合同约定认定解除合同条件成就。

（四）审查违约行为的后果

在按揭贷款买房的交易制度下，商品房买卖合同和商品房担保贷款合同构成合同联立，涉及多重法律关系，买卖合同解除与否事关多方权益，并可能引发一系列新的纠纷。若解除合同，则依据合同所形成的一系列社会关系将会被破坏。例如，已经装修入住的购房者将会面临腾房的局面，而且对于装修损失该如何处理，会给执行带来重重困难。另，基于当前房地产市场形势的变化，开发商为了利益最大化，其选择解除合同的房屋，多数是房价处于上涨或稳定形势的楼盘。例如，本案中，田某、林某购买房屋的时间是2016年，其购房后房屋价格已连续多年全面上涨，如因田某、林某轻微违约即解除合同，购房者一方面享受不到房价上涨的利润，另一方面还要承担高额的违约金，不利于当事人之间的利益平衡。

促进社会公平正义是政法工作的核心价值和追求，要求法官在案件办理中要实现政治效果、法律效果、社会效果的统一。商品房买卖合同的解除与否关系到社会民生，需慎重对待。在合同约定与民法的基本原则相冲突时，应当将公平、诚实信用的社会主义核心价值观融入裁判之中。在购房人轻微违约情形下，即使形式上符合当事人约定的合同解除权行使事由，对开发商行使解除权仍应予以合理限制，从而更好地平衡当事人之间的利益，充分发挥司法裁判的价值指引作用。

编写人：河南省郑州市中级人民法院 蔡理亮

河南省郑州市管城回族区人民法院 王纯

购房者因开发商未尽到合理审查义务 致使贷款不能，可以请求解除买卖合同

——某房地产公司诉郑某、邓某商品房销售合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省宜昌市中级人民法院(2023)鄂05民终2928号民事判决书

2. 案由：商品房销售合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):某房地产公司

被告(反诉原告、被上诉人):郑某、邓某

【基本案情】

2019年9月22日，郑某、邓某夫妇与某房地产公司签订《商品房买卖合同》及补充协议。合同约定郑某、邓某向某房地产公司购买其开发的商品房一套，房屋总价款为587030元。合同第七条对付款方式和期限作了约定：“买受人按贷款方式付款；若因银行或者住房公积金管理机构同意买受人购房贷款申请，导致买受人无法按照本合同约定的期限支付相应房价款的，买卖双方约定变更本合同，另行协商付款方式及付款期限，重新签订商品房买卖合同。”

合同附件四对于商品房的计价方式、总价款、付款方式及期限进行了具体约定。买受人于《商品房买卖合同》签订当日支付房屋首付款107030元整，剩余房款46万元通过贷款方式支付。买受人必须于本合同签订之日起15日内办妥按揭贷款手续，付清剩余全部款项[买受人通过公积金贷款，必须在其

三、商品房销售合同纠纷 141

所购商品房所在楼宇工程主体结顶(结顶时间以工程监理公司出具的结顶证明 为准)之日起7日内办妥按揭手续,付清剩余全部款项]。买受人没有在约定 期限内办妥贷款手续付清余款项的,